संवैधानिक संशोधन एवं मूल संरचना (Constitutional Amendment & Basic Structure Doctrine)

UPPCS Prelims के लिए ये notes हिंदी + English में तैयार किए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 368, संशोधन की प्रक्रिया, प्रमुख संविधान संशोधन, मूल संरचना सिद्धांत और महत्वपूर्ण Supreme Court cases शामिल हैं।

1. संवैधानिक संशोधन क्या है? (What is a Constitutional Amendment?)

हिंदी: संविधान के किसी प्रावधान को जोड़ना, बदलना या हटाना संवैधानिक संशोधन कहलाता है।

English: A constitutional amendment is a formal change made to the Constitution by adding, varying, or repealing a provision.

- संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग XX (Part XX) में दी गई है।
- अनुच्छेद 368 (Article 368) संसद की संविधान संशोधन शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है।



Legislative.gov.in
+1

2. अनुच्छेद 368 — Article 368

संविधान संशोधन के तीन तरीके **(Three Methods of Amendment)**

1. साधारण बहुमत (Simple Majority)

संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से कुछ प्रावधान बदले जाते हैं। यह तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता।

Examples: नए राज्यों का गठन या सीमाओं में परिवर्तन — अनुच्छेद 2–4; विधान परिषद का गठन या समाप्ति — अनुच्छेद 169।

2. विशेष बहुमत (Special Majority)

प्रत्येक सदन में:

- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (majority of total membership), और

- उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम 2/3 बहुमत (two-thirds of members present and voting)।

Examples: मौलिक अधिकारों से संबंधित कई संशोधन, नीति-निदेशक तत्वों में बदलाव।

3. विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि (Special Majority + State Ratification)

विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

Examples: राष्ट्रपति के चुनाव, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों, सातवीं अनुसूची तथा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कुछ प्रावधान।

ये प्रक्रियाएँ अनुच्छेद 368 और संविधान के संबंधित प्रावधानों पर आधारित हैं।



Legislative.gov.in
+1

Article 368: Important Exam Facts

- संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत अलग-अलग प्राप्त करना होता है।
- दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं है।
- राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं।
- संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है।
- संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है; वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।



Legislative.gov.in
+1

3. मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)



indiatoday.in

हिंदी में अर्थ: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल पहचान या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती।

In English: Parliament can amend the Constitution under Article 368, but it cannot destroy or abrogate its basic structure.

यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में स्थापित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की पीठ में 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया।

Home
+1

मूल संरचना के प्रमुख तत्व **(Key Features)**

न्यायालय ने मूल संरचना की कोई अंतिम, बंद सूची निर्धारित नहीं की है। विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित विशेषताओं को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है।

Basic Structure — English	मूल संरचना **—** हिंदी
Supremacy of the Constitution	संविधान की सर्वोच्चता

Sovereignty of India	भारत की संप्रभुता
Democratic and Republican form of government	लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन
Secularism	धर्मनिरपेक्षता
Federalism	संघवाद
Rule of Law	विधि का शासन
Separation of Powers	शक्तियों का पृथक्करण
Independence of the Judiciary	न्यायपालिका की स्वतंत्रता
Judicial Review	न्यायिक पुनरावलोकन
Free and Fair Elections	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
Parliamentary System	संसदीय शासन प्रणाली
Unity and Integrity of India	भारत की एकता एवं अखंडता
Balance between Fundamental Rights and DPSPs	मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के बीच संतुलन
Limited Amending Power of Parliament	संसद की सीमित संशोधन शक्ति

Exam point: इनमें से किसी विशेषता का उल्लेख मूल संरचना के रूप में किस मामले में हुआ, यह प्रश्न में पूछा जा सकता है।

Home
+1

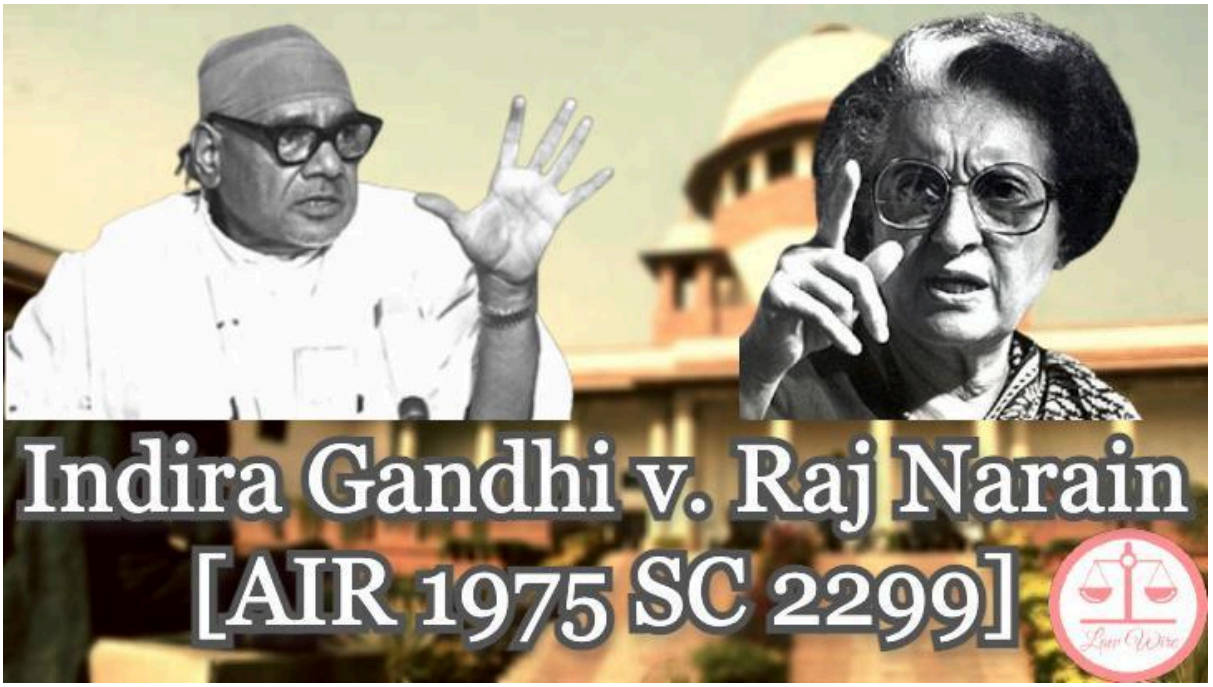
4. मूल संरचना सिद्धांत से जुड़े प्रमुख मामले (Landmark Cases)



1. केशवानंद भारती मामला, 1973 (Kesavananda Bharati v. State of Kerala)

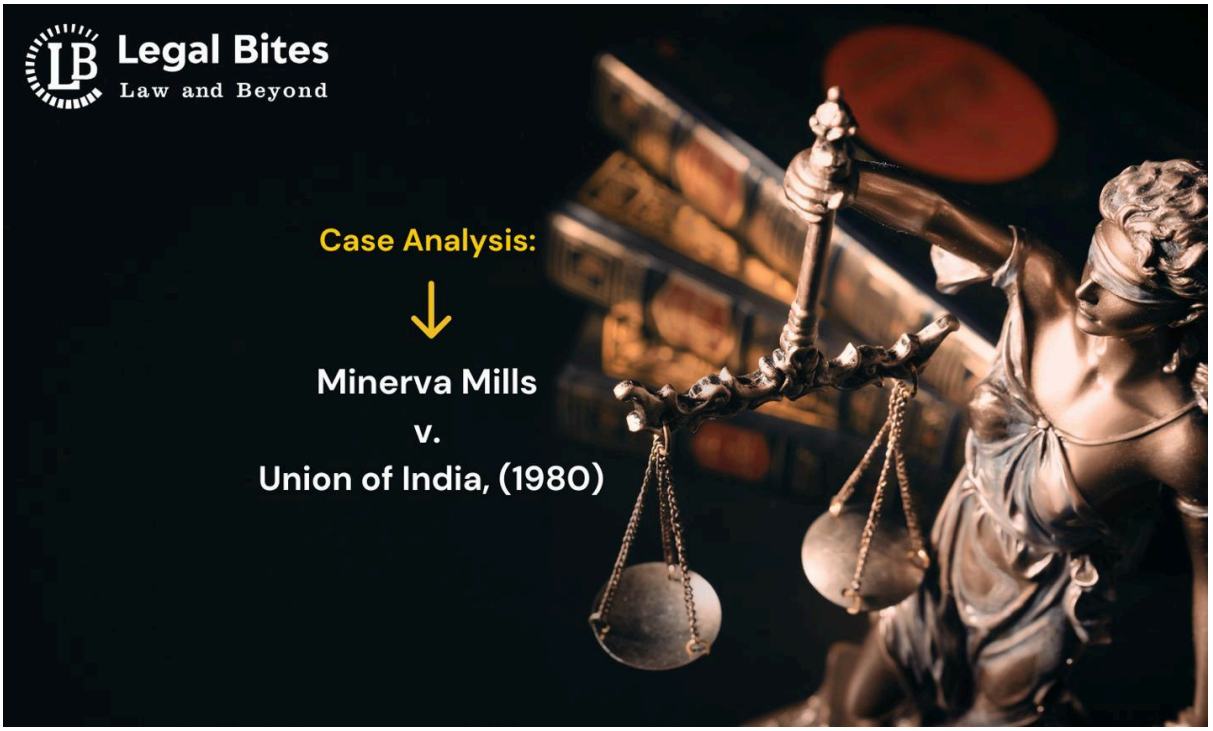
- 13 न्यायाधीशों की पीठ; निर्णय 7:6 के बहुमत से।
- संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
- लेकिन संशोधन से संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं हो सकती।
- UPPCS fact: Basic Structure Doctrine का निर्णायक आधार।

Home
+1



2. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975

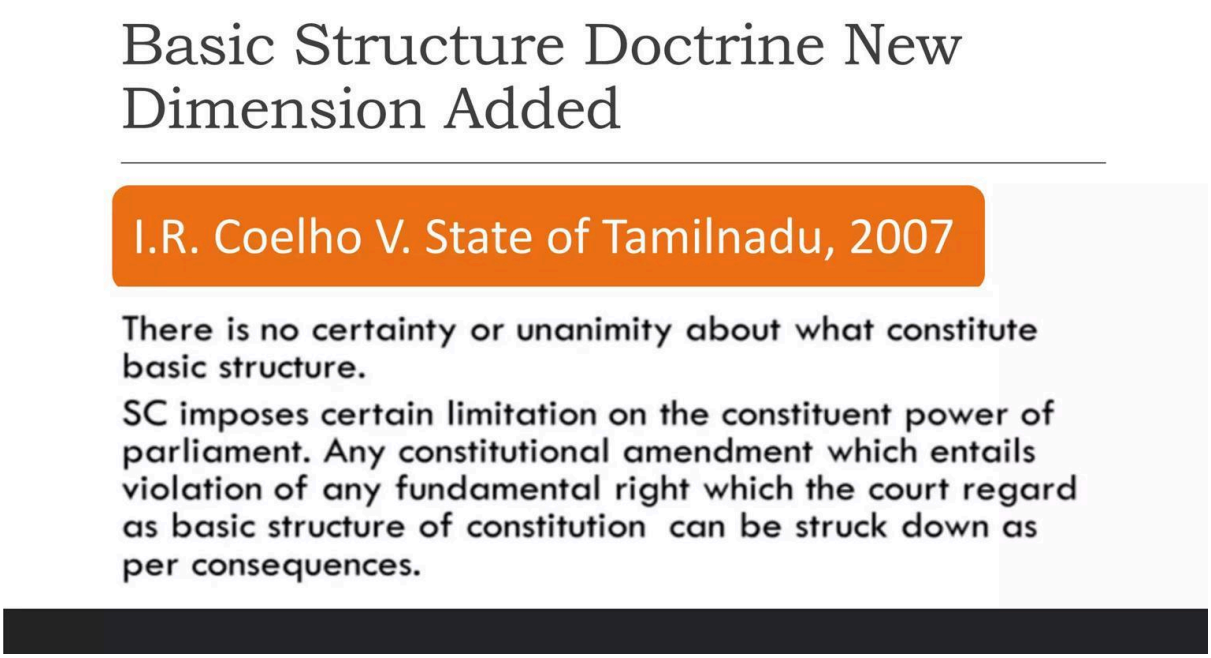
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और विधि के शासन के सिद्धांत को महत्व मिला।
- चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने के प्रयास पर न्यायालय ने संवैधानिक सीमाएँ लागू कीं।



3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 (Minerva Mills)

- संसद की सीमित संशोधन शक्ति मूल संरचना का हिस्सा है।
- मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है।

- 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड (4) और (5) को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया।



4. आई. आर. कोएल्हो मामला, 2007 (I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu)

- 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं, यदि वे मौलिक संरचना को प्रभावित करने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों।



5. NJAC मामला, 2015 (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India)

- 99वें संविधान संशोधन और NJAC कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था से जुड़ा प्रमुख मामला।

5. प्रमुख संविधान संशोधन (Important Constitutional Amendments)

UPPCS Prelims के लिए इन संशोधनों के वर्ष और प्रमुख प्रावधान याद रखें।

संशोधन	प्रमुख प्रावधान (हिंदी + English)
1st Amendment, 1951	भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान; नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। / Land reforms; Ninth Schedule added.

7th Amendment, 1956	राज्यों का पुनर्गठन; Part A, B, C, D राज्यों की पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन। / Reorganisation of States.
24th Amendment, 1971	संसद की संविधान संशोधन शक्ति स्पष्ट की; राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य। / Clarified Parliament's amending power and mandatory presidential assent.
25th Amendment, 1971	संपत्ति के अधिकार तथा अनुच्छेद 31C से संबंधित बदलाव। / Property rights and Article 31C.
42nd Amendment, 1976	“Mini Constitution”; प्रस्तावना में Socialist, Secular और Integrity जोड़े गए; मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। / Preamble amended; Fundamental Duties added.
44th Amendment, 1978	संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बनाया; आपातकाल संबंधी सुरक्षा उपायों में बदलाव। / Right to Property removed from Fundamental Rights and placed under Article 300A.
52nd Amendment, 1985	दसवीं अनुसूची और दल-बदल विरोधी कानून। / Anti-defection law; Tenth Schedule.
61st Amendment, 1988	मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। / Voting age reduced from 21 to 18.
73rd Amendment, 1992	पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा; भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची। / Constitutional status to Panchayats.

74th Amendment, 1992	नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा; भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची। / Constitutional status to Municipalities.
86th Amendment, 2002	अनुच्छेद 21A के तहत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार। / Right to Education for children aged 6–14.
91st Amendment, 2003	मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा तथा दल-बदल कानून को मजबूत किया। / Limits on the size of Council of Ministers and anti-defection changes.
101st Amendment, 2016	GST व्यवस्था और अनुच्छेद 279A के तहत GST Council। / Introduced the GST framework and GST Council.
102nd Amendment, 2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा। / Constitutional status to NCBC.
103rd Amendment, 2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान। / EWS reservation provision.
104th Amendment, 2020	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई; Anglo-Indian नामांकन की व्यवस्था समाप्त की। / Extended SC/ST legislative reservation and ended Anglo-Indian nomination.
105th Amendment, 2021	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अपनी SEBC/OBC सूची बनाने की शक्ति स्पष्ट की। / Clarified states' power to identify SEBCs for their own lists.

106th Amendment, 2023	लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान; लागू होना संबंधित जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है। / Provides one-third reservation for women, linked to a future census and delimitation process.

6. महत्वपूर्ण संशोधन बनाम मूल संरचना (Amendments and Basic Structure)

- 24वाँ संशोधन (1971): संसद की संशोधन शक्ति और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित।
- 42वाँ संशोधन (1976): संसद की संशोधन शक्ति पर सीमाएँ हटाने का प्रयास; अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) को बाद में Minerva Mills मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया।
- 44वाँ संशोधन (1978): आपातकाल और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव।
- 106वाँ संशोधन (2023): महिला आरक्षण; इसका प्रावधान संबंधित जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होने के लिए बनाया गया है।

संशोधन की वैधता का परीक्षण करते समय संसद की संशोधन शक्ति और मूल संरचना की सीमा दोनों को ध्यान में रखा जाता है।



Legislative.gov.in
+2

7. UPPCS Prelims: Practice MCQs

Mini Test

6 / 6 answered

1. संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 368
अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 280

Correct!

अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया बताता है।

2. Basic Structure Doctrine किस मामले में स्थापित हुआ?

गोलकनाथ मामला, 1967
मिनर्वा मिल्स मामला, 1980
केशवानंद भारती मामला, 1973
बेरुबारी मामला, 1960

Correct!

केशवानंद भारती निर्णय 24 अप्रैल 1973 को आया।

3. दल-बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है?

नौवीं
दसवीं
ग्यारहवीं
बारहवीं

Correct!

52वें संविधान संशोधन, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।

4. मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन ने की?

42वाँ
44वाँ
61वाँ
73वाँ

Correct!

61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988।

5. मूल संरचना सिद्धांत का क्या अर्थ है?

संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती
केवल राष्ट्रपति संविधान संशोधित कर सकते हैं
संसद मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती
सभी संशोधनों के लिए राज्यों की मंजूरी चाहिए

Correct!

संसद व्यापक संशोधन शक्ति रखती है, लेकिन मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती।

6. GST Council किस अनुच्छेद के तहत है?

अनुच्छेद 263
अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 279A
अनुच्छेद 324

Correct!

101वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST Council का प्रावधान किया।

Reset testMore MCQs

Score: 6 / 6

8. Quick Revision — एक मिनट में दोहराएँ

- Article 368 — संविधान संशोधन।
- 24 April 1973 — केशवानंद भारती निर्णय।
- 42nd Amendment — Mini Constitution; Fundamental Duties.
- 44th Amendment — Right to Property अब Article 300A के अंतर्गत।
- 52nd Amendment — Anti-defection law, Tenth Schedule.
- 61st Amendment — Voting age 18 years.
- 73rd / 74th Amendments — Panchayats / Municipalities.
- 101st Amendment — GST.
- Basic Structure Doctrine — संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती।

Official reference: Constitution of India — Article 368 and Supreme Court's Kesavananda Bharati Judgment portal.